

1519381-66.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2151776/2020 - 68º

D.P. LAGEADO, 12032189 - 68º D.P. LAGEADO, 3290/20/250 - 68º D.P. LAGEADO, 2151776

- 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRESSA CRISTINA DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519381-66.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519381-66.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2151776/2020 - 68º

D.P. LAGEADO, 12032189 - 68º D.P. LAGEADO, 3290/20/250 - 68º D.P. LAGEADO, 2151776

- 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRESSA CRISTINA DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ANDRESSA CRISTINA DE CARVALHO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal porque, no dia 5 de junho de 2020, por volta das 20h50, durante calamidade pública, decorrente da Pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Mateus Lopes, nº 101, Lajeado, nesta cidade e comarca de São Paulo, tinha em depósito, para fins de tráfico, 195 porções de maconha (pesando 306,4 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 104/107).

Recebida a denúncia (fls. 116 e 117), foi a ré citada (fls. 136). Apresentou resposta à acusação (fls. 133 e 134). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 137), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de cinco testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público e a Defensoria Pública postularam absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 4/7), auto de exibição a apreensão (fls. 10), imagens fotográficas (fls. 12 e 13), laudo de constatação prévia (fls. 15/17), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 44/46) e laudo pericial dos objetos apreendidos (fls. 146/148).

A ré permaneceu calada em ambas as fases da persecução penal.

O policial militar André Crivoi Hinojosa alegou que, em patrulhamento, avistou dois indivíduos correndo por uma escada e ingressando em um imóvel. Realizou uma vistoria no local e apreendeu drogas em um armário na cozinha. Em poder de dois menores que estavam no local apreendeu cigarros de maconha para consumo pessoal. A ré não estava presente. Apreendidos os menores, eles apresentaram tese de posse de droga para consumo próprio.

A PM Tatiane Fernandes Santos alegou ter recebido informação de que haveria uma execução pelo tribunal do crime no local do fato. Assim, abordou duas pessoas na frente da casa. Um terceiro, filho da acusada, permitiu o seu ingresso. No armário da cozinha apreendeu uma porção de maconha. O filho da ré, então, contou que a droga era de sua mãe, que não estava no local.

Leonardo da Silva Borges relatou que, acompanhado de Andrew e Jonathan de algumas meninas, pretendiam fumar narguilé. De repente, cerca de seis policiais militares invadiram o local com armas em punho. A mãe de Andrew não estava por lá. Foram todos muito agredidos pelos policiais militares. Chegaram a aplicar-lhe choque com um instrumento. Antes de sair, mandaram que não contassem nada, inclusive sobre a invasão do local.

Jonathan Wesley Paiva Pinto, amigo de Leonardo, contou que estavam no local quando policiais militares invadiram e disseram ter encontrado droga. Porém, foram eles que levaram a droga ao local.

Andrew Victor de Carvalho Machado, filho de Andresa, disse que estava com dois amigos em casa quando policiais militares invadiram o imóvel e realizaram uma varredura. Foram todos agredidos e conduzidos ao 67º Distrito Policial. Não presenciou apreensão de drogas.

Impõe-se a absolvição.

É que, sob o crivo do contraditório, não foi produzida prova hábil a vincular a acusado ao crime que lhe é atribuído.

A ação da polícia militar foi nebulosa e não se sabe ao certo o que motivou o seu ingresso na residência da acusada, onde ela sequer se encontrava. Restam dúvidas até mesmo sobre a licitude da invasão do local.

Logo, a absolvição é mesmo a solução que melhor resolve o caso, tal como pleiteou o Ministério Público.

As evidências colhidas na fase policial, é cediço, servem de suporte para que o Ministério Público possa formar a opinio delicti, oferecendo a denúncia. Se essa prova for confirmada em juízo, dar-se-á a condenação. Isolada, entretanto, não serve de amparo à prolação de um decreto condenatório, conforme expressamente dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em Direito Penal, vigem os princípios “in dubio pro reo” e “favor rei”; logo, a dúvida sempre deve resolver-se em favor do acusado.

Posto isso, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação penal para absolver ANDRESSA CRISTINA DE CARVALHO NASCIMENTO, qualificada nos autos, de ter infringido o artigo 33, “caput”, da lei nº 11.343/06 do Código Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 04 de julho de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA